

物资采购合同

合同编号： FXH0263

甲方（买方）：浙江天台祥和实业股份有限公司

乙方（卖方）：苏州苏德兰铁路配件有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商一致，就乙方在合同有效期内向甲方提供物资的事项达成如下协议，以兹双方共同遵守。

一、合同标的物编码、名称、规格型号、数量、金额等

序号	名称及规格型号	单位	数量	含税单价	税率	不含税总额	含税总额	交货时间	备注
1	T 型螺栓 AT3*65mm	件	20000	¥5.30	13%	¥93,805.31	¥106,000.00	先提供 24 件样品，样品确认后批量生产	DRG: 26N01.D2 SPEC:FSCR-SPEC-AN11A MQC:FSCR-MQC-AN11A
合同金额合计（人民币）：			¥106,000.00				含税大写金额：壹拾万零陆仟元整		

注：如有交货数量或时间未明确或变更，双方交货数量及时间由甲方以采购订单形式书面通知乙方，乙方按采购订单内容执行，采购订单与本合同具有同等法律效力。

二、质量要求

1. 质量标准：经甲、乙双方协商，按双方另行签订的《技术合作协议》的约定或经双方确定的甲方图纸及相关技术要求执行，《技术合作协议》或甲方图纸及相关技术要求作为本协议的附件；如甲方未做具体要求的按相关行业标准制造和检验执行。

2. 质量异议：

（1）无需检测的质量标准异议：甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号/规格、颜色、数量等无需检测的标准不符合规定的，甲方应在收货之日起【15】日内提出异议，经乙方确认属实的，乙方应无条件换货或退款或补货，并承担由此产生的运输费用；如甲方逾期未提出异议，视为乙方产品符合规定。

（2）需检测的质量标准异议：乙方所提供的产品质量标准以其附随货物提供的检测报告结果为准，检测报告结果与本协议约定的质量标准相符的，甲方予以签收，但甲方对检测报告的异议期为 3 个月，如甲方重新检测结果与质量标准不符的，甲方应保存检测结果并提供给乙方，乙方应无条件换货或退款，并承担因此产生的运输费用及甲方另行检测产生的检测费用；如甲方逾期未提出异议，视为乙方产品符合规定。

3. 其他约定：如因乙方产品质量不符合规定给甲方造成损失且本合同第十条第 1 款约定的违约金不足以弥补甲方遭受的损失，甲方有权就合理损失（包括但不限于甲方因此产生的诉讼费、差旅费、律师费以及对第三方的赔偿费等相关费用）与违约金的差额部分向乙方追偿，同时不免除乙方继续履行本合同及《采购订单》项下的义务。

三、运输方式及运费承担及交货地点

1. 运输方式：汽运。

2. 运费承担：由乙方承担。如《采购订单》上另有说明的，则以《采购订单》为准。

3. 交货与收货：乙方应将产品送达至甲乙双方约定的交货地点，在乙方产品符合规定的情况下，甲方应当按照本合同或《采购订单》的约定及时签收，如甲方无正当理由延迟签收或不按约定签收的，乙方有权停止供货，给乙方造成的直接损失由甲方负责赔偿。

四、合理损耗

以在交货地经验收的产品数量、质量等为准，货物运输损耗由乙方承担。

五、产品包装、标识

乙方应确保产品包装具备防尘、防锈、防潮、防湿、防磕、防损坏等基本条件，标识清楚规范。具体应符合以下要求：

(1) 产品的包装、标志由乙方负责，包装和标识费用由乙方承担，包装和标识必须严格执行国家相关技术标准、《采购订单》的特别约定并满足产品保护的要求；

(2) 满足产品防尘、防锈、防潮、防湿、防磕、防损坏等基本要求，标识清楚、醒目、规范，乙方确保储运过程的安全所需。

六、验收

1. 乙方应将所提供货物的装箱清单、合格证明、质量保证证明、使用说明书(用户手册)、检验报告、技术资料及配件、随货工具等交付给甲方，如检测报告结果与本协议约定的质量标准相符的，甲方应当在15日内出具书面验收通知书；如检测报告结果与本协议约定的质量标准不相符的，乙方应重新提供符合《采购订单》和本合同要求的货物及附随单证和工具。

2. 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，并承担违约责任。

七、质量保证及售后服务

1. 双方同意质保金按照下述第____(1)____种方式执行：

(1) 乙方同意甲方按每一笔订单总额的5%收取质保金，从应付款中扣除；在乙方产品质保期满后一个月内甲方无质量异议情况下，甲方应将预扣的质保金退还给乙方。

(2) 甲乙双方另行签署《质量保证协议》，质保金的要求按照《质量保证协议》的约定执行。

2. 质保期：乙方承诺质量保证期为24个月，自甲方验收合格之日起计算；若双方签署的《质量保证协议》另有约定，则按照甲乙双方签署的《质量保证协议》约定执行。

3. 质量保证基本要求：乙方应保证所售货物完全符合本合同及《采购订单》约定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

4. 售后服务：

在质量保证期内，由于乙方原因出现质量问题，经乙方确认属实后，乙方应当按照甲方要求进行更换或退货退款，由此产生的费用及给甲方造成的直接损失由乙方承担；如乙方不配合甲方更换或退货退款要求的，甲方有权单方解除本合同，自甲方解除合同通知书送达乙方之日起本合同即解除，且不因此免除乙方在本合同项下的违约赔偿责任。更换的产品重新计算质量保证期限。在保证期内，乙方应对由于其产品质量问题所发生的任何不足或故障负责维护和维修，所需费用由乙方全部承担。

5. 对于易损易耗配件或备品配件的要求：无。

八、结算方式

1. 开票要求：乙方应向甲方开具合规的增值税专用发票，按纳税义务时点的法定税率执行。

2. 付款方式：甲方在产品验收合格、收到乙方提供合规增值税专用发票且财务挂账后3个月以银行转账或承兑的方式向乙方付款。

九、知识产权的保护

1. 本合同项下的产品由甲方提供技术图纸和技术资料的，产品的技术成果归甲方，未经甲方书面许可，乙方不得申请专利，不得转让或泄露该技术图纸和技术资料。

2. 本合同项下的产品技术图纸和技术资料如果是甲乙双方共同研制开发的，如无其它特别约定，产品的技术成果和专利申请权归双方共享，甲方或乙方不得单独申请专利，并不得向第三方泄露和转让该技术图纸和技术资料；双方均具有单独实施共同研制开发的产品技术成果和专利的权利，并单独享有由此产生的收益。

3. 双方合同关系终止或解除后，乙方应将甲方提供的技术图纸资料等归还甲方。

十、违约责任

1. 如乙方提供的产品质量与合同约定不符的，乙方应向甲方承担不合格产品价款总额30%的违约金，甲方收取乙方违约金并不代表甲方放弃其依据本合同的规定要求乙方更换货物、退货、承担赔偿责任及甲方寻找替代物直至解除合同的权力。

如乙方延期交付，每延期1天，乙方应按合同金额的1%向甲方支付延迟履行金，并承担甲方因此所受的合理损失，该损失包括但不限于甲方因通过其他渠道购买替代产品而增加的成本。如乙方的迟延交付严重影响甲方合同目的的实现，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担本合同项下的违约责任。

3. 乙方提前多交的或不合格的产品原则上应由乙方自行处理，确需由甲方代管的，在保管期内实际发生的仓储保管等费用由乙方自行承担，甲方应在保管期间履行善良管理人义务，非因甲方原因造成的货物遗失、损坏的损失均由乙方承担。

4. 乙方未按本合同有关要求及时归还甲方提供的技术图纸等资料，按每延期一天收取不低于本合同执行期间采购总金额0.1%，且最少不低于每天200元的迟延履行金。乙方遗失、转让、未经许可复制等方式

泄露甲方技术图纸和资料或者以其他任何方式向第三方泄露甲方技术信息的，乙方应向甲方支付相当于本合同采购总金额【50】%的违约金并承担甲方因此遭受的直接和间接经济损失。

5. 乙方同意如其未按照本合同约定或双方另行约定履行违约金支付义务的，甲方有权从应付货款或质保金中直接扣除相应违约金金额。

十一、解决合同纠纷方式

双方协商解决，如协商不成，由甲方住所地人民法院通过诉讼解决。

十二、其他约定事项

本合同所述合同金额为含税金额，按纳税义务时点的法定税率执行。

十三、附属条款

- 1. 本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，自双方签字、盖章之日起生效，传真件同样有效。
- 2. 合同有效期限：自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。
- 3. 本合同如需修改，双方必须签订补充协议或重新签订合同，否则任何在合同上所作的修改均无效。
- 4. 本合同列明的双方地址即为相关通知的及法律文书的送达地，若双方地址和联系方式发生变更须在7日内书面通知对方；否则，由责任方自行承担一切后果。
- 5. 本合同履行中, 双方通知应采取加盖通知发出一方的公章或合同专用章的书面文件(或该书面文件的扫描件) 进行，送达方式包括书面函件、挂号信、传真、特快专递、传真和电子邮件方式。

甲方（盖章）：浙江天台祥和实业股份有限公司 法定代表人(授权代表)： 地址：浙江省台州市天台县人民东路 799 号 邮政编码：317200 电话：0576-83955388 开户行：中国银行天台支行 银行帐号：374058334586 税号：91331000148051410B	乙方（盖章）：苏州苏德兰铁路配件有限公司 法定代表人(授权代表)： 地址：太仓市浮桥镇信江路 112 号 邮政编码：215434 电话：0512-53703212 开户行：浙江泰隆商业银行太仓沙溪支行 银行帐号：3202 0070 2010 0000 0777 税号：91320585570348375D
---	--